

1503483-37.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... a mesma droga. Que o acusado confessou o tráfico de drogas no local. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento em local conhecido por tráfico de drogas. Que adentraram a Rua Costa Aguiar, sendo que o réu se assustou ao ver a viatura, começou a caminhar pelo contra-fluxo e arremessou uma sacola. Em revista pessoal, encontraram R\$ 26,00 reais. Já no interior do saquinho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503483-37.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2301071/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21211906 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6927/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2301071 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 6927/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2301071/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SOARES MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Thiago Soares Martins, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 21h, na Rua Costa Aguiar, 500, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções de crack, peso líquido de 1,3g (um grama e três decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria

conhecida (págs. 10/12); auto de exibição e apreensão (pág. 13); laudo pericial preliminar (págs. 32/34) e laudo pericial definitivo (págs. 63/65).

Por decisão datada de 06 de dezembro de 2021 (págs. 87/88), foi determinada a notificação do acusado e apresentada defesa preliminar (págs. 101/102). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (págs. 105/108), sendo o réu devidamente citado (pág. 132).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal e regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

O laudo de exame toxicológico comprova que, de fato, o réu foi surpreendido na posse de 25 (vinte e cinco) porções de crack, peso líquido de 1,3g (um grama e três decigramas).

Vejamos.

A testemunha Wladermir Januario, policial militar, em sede administrativa, disse que realizavam patrulhamento pela região central, quando avistaram um indivíduo sentado em uma mureta na Rua Regente Feijó, ao lado da Catedral Metropolitana de Campinas. Que o acusado é conhecido nos meios policiais pela comercialização escancarada de drogas no centro da cidade e, por estar segurando uma sacola plástica, resolveram realizar a abordagem. Que ao notar a aproximação da guarnição, o acusado levantou-se rapidamente e começou a andar. Que foi possível visualizar quando o acusado jogou a sacola plástica. Que conseguiram deter o réu e, ao realizar revista pessoal, foi possível localizar um porta moedas contendo R\$ 26,00 reais. Que no interior da sacola dispensada, havia 24 eppendorfs contendo crack e um invólucro plástico com a mesma droga. Que o acusado confessou o tráfico de drogas no local.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento em local conhecido por tráfico de drogas. Que adentraram a Rua Costa Aguiar, sendo que o réu se assustou ao ver a viatura, começou a caminhar pelo contra-fluxo e arremessou uma sacola. Em revista pessoal, encontraram R\$ 26,00 reais. Já no interior do saquinho dispensado pelo acusado, havia 25 microtubos e invólucros soltos de crack. Que o acusado possui sete passagens por tráfico. No local, o réu confessou o tráfico de drogas e disse que iria ganhar uma porcentagem pela venda.

A testemunha, Lucas da Silva Rico, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela região central e ao adentraram a Rua Costa Aguiar, visualizaram o acusado. O réu se assustou e arremessou uma sacola plástica. Em revista pessoal, encontraram R\$ 26,00 reais. Já na sacola, encontraram 25 porções de crack. O acusado confessou o tráfico.

O acusado Thiago Soares Martins, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e pronunciar-se apenas em juízo.

Em juízo, negou o crime e disse ser usuário de drogas. Que é morador de rua, ganhou R\$ 26,00 reais no farol e tinha ido comprar droga. Que o traficante do local foi responsável por arremessar os entorpecentes.

Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada por meio do auto de apreensão e exibição de pág. 13 e pelo laudo pericial definitivo de págs. 63/65, o qual comprovou a natureza entorpecente do material encontrado em poder do acusado (25 porções de crack, peso líquido de 1,3g), não há como se impor, a este, o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei de Drogas).

Para formação da convicção condenatória, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal. Consoante se observa, os policiais militares não visualizaram o acusado praticando o comércio espúrio.

Nesse passo, não foi realizada nenhuma campana com o intuito de apurar, com mais cautela, se o réu estaria vendendo entorpecentes no local.

Ademais, a quantidade apreendida com o réu não era expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão das drogas em poder do acusado; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva (o que não é, reitero, pois consiste em 25 porções de crack, peso líquido de 1,3g), fazendo-se, caso contrário, apenas uma pressuposição de traficância, como no caso.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes no local dos fatos foi visualizado pelos policiais.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena em comparecimento em curso de reabilitação, nos conformes do artigo 28, III, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista a reincidência específica do acusado (proc. 1502920-77.2020.8.26.0548 – pág. 38).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu THIAGO SOARES MARTINS por violação ao artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao comparecimento em curso de reabilitação, pelo prazo de 06 (seis) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução.

Considerando a natureza da pena imposta, reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, fazendo-se as comunicações e anotações necessárias.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA